

Resumen TREBEP (TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO BASICO DEL EMPLEADO PUBLICO)

Título 1 – Objeto y ámbito de aplicación	5
Artículo 1. Objeto.....	5
Artículo 2. Ámbito de aplicación.....	5
Artículo 3. Personal funcionario de las Entidades Locales.....	5
Artículo 4. Personal con legislación específica propia.	6
Artículo 5. Personal de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos.	6
Artículo 6. Leyes de Funcion Publica.....	6
Artículo 7. Normativa aplicable al personal laboral.	6
Título II – Personal al servicio de las Administraciones Publicas..	7
Capítulo I – Clases de personal.....	7
Artículo 8. Concepto y clases de empleados públicos.....	7
Artículo 9 . Funcionarios de carrera.	7
Artículo 10. Funcionarios interinos.	7
Artículo 11. Personal laboral.	8
Artículo 12. Personal eventual.	8
Capítulo II – Personal directivo	9
Artículo 13. Personal directivo profesional.	9
Título III – Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicos	9
Capítulo I – Derechos de los empleados públicos	9
Artículo 14. Derechos individuales.	9
Artículo 15. Derechos individuales ejercidos colectivamente.	10
Capítulo II – Derecho a la carrera profesional y a la promoción interna. La evaluación del desempeño	11

Artículo 16. Concepto, principios y modalidades de la carrera profesional de los funcionarios de carrera.....	11
Artículo 17. Carrera horizontal de los funcionarios de carrera.	11
Artículo 18. Promoción interna de los funcionarios de carrera.	12
Artículo 19. Carrera profesional y promoción del personal laboral.....	12
Artículo 20. La evaluación del desempeño.....	12
Capítulo III – Derechos retributivos.....	12
Artículo 21. Determinación de las cuantías y de los incrementos retributivos.....	12
Artículo 22. Retribuciones de los funcionarios.....	13
Artículo 23. Retribuciones básicas.....	13
Artículo 24. Retribuciones complementarias.....	13
Artículo 25. Retribuciones de los funcionarios interinos.	13
Artículo 26. Retribuciones de los funcionarios en practicas.	13
Artículo 27. Retribuciones del personal laboral.	14
Artículo 28. Indemnizaciones.	14
Artículo 29. Retribuciones diferidas.....	14
Artículo 30. Deducción de retribuciones.....	14
Capítulo IV – Derecho a negociación colectiva, representación y participación institucional.....	14
Artículo 31. Principios generales.....	14
Artículo 32. Negociación colectiva, representación y participación del personal laboral.....	15
Capítulo V – Derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones.....	15
Artículo 47. Jornada de trabajo de los funcionarios públicos.	15
Artículo 47 bis. Teletrabajo.....	15
Artículo 48. Permisos de los funcionarios públicos.....	16

Artículo 49. Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por razón de violencia de género o de violencia sexual y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos.	17
Artículo 50. Vacaciones de los funcionarios públicos.	19
Capítulo VI – Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta.....	20
Artículo 52. Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta.	20
Artículo 53. Principios éticos.	20
Artículo 54. Principios de conducta.	20
Título IV – Adquisición y pérdida de la relación de servicio	21
Capítulo I – Acceso al empleo público y adquisición de la relación de servicio	21
Artículo 55. Principios rectores.....	21
Artículo 56. Requisitos generales.....	21
Artículo 57. Acceso al empleo público de nacionales de otros Estados.....	21
Artículo 59. Personas con discapacidad.....	22
Artículo 60. Órganos de selección.....	22
Artículo 61. Sistemas selectivos.....	22
Artículo 62. Adquisición de la condición de funcionario de carrera.	23
Capítulo II – Pérdida de la relación de servicio	23
Artículo 63. Causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera.	23
Artículo 64. Renuncia.....	23
Artículo 65. Pérdida de la nacionalidad.	24
Artículo 66. Pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público.	24
Artículo 67. Jubilación.	24
Artículo 68. Rehabilitación de la condición de funcionario... ..	25
Título V – Ordenación de la actividad profesional	25

Capítulo I – Planificación de recursos humanos	25
Artículo 70. Oferta de empleo público.	25
Capítulo II – Estructuración del empleo público	25
Artículo 75. Cuerpos y escalas.....	25
Artículo 76. Grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera.	25
Artículo 77. Clasificación del personal laboral.	26
Capítulo III – Provisión de puestos de trabajo y movilidad.....	26
Artículo 78. Principios y procedimientos de provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de carrera.....	26
Artículo 79. Concurso de provisión de los puestos de trabajo del personal funcionario de carrera.....	26
Artículo 80. Libre designación con convocatoria pública del personal funcionario de carrera.....	26
Artículo 81. Movilidad del personal funcionario de carrera. .	26
Artículo 82. Movilidad por razón de violencia de género, violencia sexual y violencia terrorista.	27
Artículo 84. La movilidad voluntaria entre Administraciones Públicas.	27
Título VI – Situaciones administrativas.....	28
Artículo 85. Situaciones administrativas de los funcionarios de carrera.....	28
Artículo 86. Servicio activo.....	28
Artículo 87. Servicios especiales.	29
Artículo 88. Servicio en otras Administraciones Públicas.	30
Artículo 89. Excedencia.	30
Artículo 90. Suspensión de funciones.....	32
Artículo 91. Reingreso al servicio activo.	32
Artículo 92. Situaciones del personal laboral.	32
Título VII – Régimen disciplinario.....	32
Artículo 93. Responsabilidad disciplinaria.....	32
Artículo 94. Ejercicio de la potestad disciplinaria.	32
Artículo 95. Faltas disciplinarias.	33

Artículo 96. Sanciones.....	34
Artículo 97. Prescripción de las faltas y sanciones.	35
Artículo 98. Procedimiento disciplinario y medidas provisionales.	35

Título 1 – Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1. Objeto.

1. Establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación.
2. Determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio de las Administraciones Publicas.
3. Fundamentos.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Aplica al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al servicio de:
 - a) Administración General del Estado.
 - b) Administraciones de las CC.AA. y de Ceuta y Melilla.
 - c) Administraciones de las entidades locales.
 - d) Organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Publicas.
 - e) Universidades Públicas.
2. Al personal de investigación se podrán dictar normas singulares.
3. Docentes y personal estatutario de los Servicios de Salud se regirán por la legislación específica dictada por el Estado y por las CC.AA, excepto el capítulo II del título III, salvo el art. 20, y los artículos 22.3, 24 y 84.

Artículo 3. Personal funcionario de las Entidades Locales.

1. El personal funcionario de las entidades locales se rige por la legislación estatal, este Estatuto y la legislación de las CC.AA..

2. Policía Local también se rigen por este Estatuto y por la legislación de las CC.AA., excepto en lo establecido para ellos en la LO 2/1986, 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Artículo 4. Personal con legislación específica propia.

Las disposiciones de este Estatuto solo se aplicaran directamente cuando así lo disponga su legislación al siguiente personal:

- a) Personal funcionario de las Cortes Generales y de las asambleas legislativas de las CC.AA.
- b) Personal funcionario de los demás Órganos Constitucionales del Estado y de los órganos estatutarios de las CC.AA..
- c) Jueces, Magistrados, Fiscales y demás personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia.
- d) Personal militar de las Fuerzas Armadas.
- e) Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
- f) Personal retribuido por arancel.
- g) Personal del Centro Nacional de Inteligencia.
- h) Personal del Banco de España y del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.

Artículo 5. Personal de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos.

La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos se regirá por sus normas específicas y supletoriamente por lo dispuesto en este Estatuto. Su personal laboral se regirá por la legislación laboral.

Artículo 6. Leyes de Funcion Publica.

En desarrollo de este Estatuto, las Cortes Generales y las asambelas legislativas de las CC.AA. aprobaran las leyes de la Funcion Publica de la AGE y de las CC.AA..

Artículo 7. Normativa aplicable al personal laboral.

El personal laboral, además de por la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos de este Estatuto que así lo dispongan. En materia de permisos de

nacimiento, adopción, del progenitor diferente de la madre biológica y lactancia, el personal laboral al servicio de las Administraciones públicas se registrará por lo previsto en el presente Estatuto.

Título II – Personal al servicio de las Administraciones Públicas

Capítulo I – Clases de personal

Artículo 8. Concepto y clases de empleados públicos.

1. Son quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales.
2. Clasificación:
 - a) Funcionarios de carrera.
 - b) Funcionarios interinos.
 - c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
 - d) Personal eventual.

Artículo 9 . Funcionarios de carrera.

1. Son quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.
2. El ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca.

Artículo 10. Funcionarios interinos.

1. Son los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se de alguna de las siguientes circunstancias:

- a) Existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, por un máximo de 3 años.
 - b) Sustitución transitoria, durante el tiempo estrictamente necesario.
 - c) Programas de carácter temporal, que no podrán ser superior a 3 años, ampliable hasta 12 meses más.
 - d) Exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de 9 meses, dentro de un periodo de 18 meses.
2. Los procedimientos de selección son públicos, se regirán por los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad.
 4. Transcurridos 3 años, salvo que el proceso selectivo quede desierto, se podrá efectuar otro nombramiento de personal funcionario interino. Excepcionalmente, el interino podrá permanecer en la plaza que ocupe temporalmente, dentro del plazo de los 3 años. Podrá permanecer hasta la resolución de la convocatoria.

Artículo 11. Personal laboral.

1. Es el que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito presta servicios retribuidos por las Administraciones Publicas. La duración podrá ser fija, por tiempo indefinido o temporal.
2. Las leyes de este Estatuto establecerán los criterios para la determinación de los puestos de trabajo que pueden ser desempeñados por personal laboral.
3. Procedimientos de selección serán públicos, rigiéndose por los principios de igualdad, merito y capacidad. En caso de temporal se regirá igualmente por el principio de celeridad.

Artículo 12. Personal eventual.

1. Es el que en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, realiza funciones de confianza o asesoramiento especial.
2. Las leyes de este Estatuto determinarán los órganos de gobierno de las Administraciones Publicas que podrán disponer de este tipo de personal.

3. Nombramiento y cese libres.

4. No podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública.
5. Le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera.

Capítulo II – Personal directivo

Artículo 13. Personal directivo profesional.

1. Es el que desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones Públicas.
2. Se designará atendiendo a los principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad.
3. Estará sujeto a evaluación con criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados.
4. La determinación de las condiciones de empleo no tendrá la consideración de materia objeto de negociación colectiva.

Título III – Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicos

Capítulo I – Derechos de los empleados públicos

Artículo 14. Derechos individuales.

- a) A la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera.
- b) Al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera profesional.
- c) A la progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad mediante la implantación de sistemas objetivos y transparentes de evaluación.
- d) A percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio.
- e) A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios y a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar.
- f) A la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos.

g) A la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral.

h) Al respeto de su intimidad, orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales, propia imagen y dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso sexual y por razón de sexo, de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales, moral y laboral.

i) A la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo u orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

j) A la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

j bis) A la intimidad en el uso de dispositivos digitales puestos a su disposición y frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización, así como a la desconexión digital en los términos establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

k) A la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico.

l) A recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

m) A las vacaciones, descansos, permisos y licencias.

n) A la jubilación según los términos y condiciones establecidas en las normas aplicables.

o) A las prestaciones de la Seguridad Social correspondientes al régimen que les sea de aplicación.

p) A la libre asociación profesional.

q) A los demás derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.

Artículo 15. Derechos individuales ejercidos colectivamente.

a) A la libertad sindical.

- b) A la negociación colectiva.
- c) Al ejercicio de la huelga.
- d) Al planteamiento de conflictos colectivos de trabajo.
- e) Al de reunión.

Capítulo II – Derecho a la carrera profesional y a la promoción interna. La evaluación del desempeño

Artículo 16. Concepto, principios y modalidades de la carrera profesional de los funcionarios de carrera.

1. Derecho a la promoción profesional.
2. Carrera profesional es el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso, expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
3. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto regularán la carrera profesional aplicable en cada ámbito, que podrán consistir, entre otras, en la aplicación aislada o simultánea de alguna/s de las siguientes modalidades:
 - a) Carrera horizontal, progresión de grado sin cambiar de puesto de trabajo.
 - b) Carrera vertical, ascenso en la estructura por los procedimientos de provisión.
 - c) Promoción interna vertical, ascenso desde un Subgrupo, o Grupo a otro superior.
 - d) Promoción interna horizontal, mismo Subgrupo profesional.
4. Los funcionarios de carrera podrán progresar simultáneamente en las modalidades de carrera horizontal y vertical.

Artículo 17. Carrera horizontal de los funcionarios de carrera.

Reglas:

- a) Los ascensos serán consecutivos con carácter general, salvo supuestos excepcionales.
- b) Valorar la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos realizados, los conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del desempeño. Podrán incluirse otros méritos y aptitudes.

Artículo 18. Promoción interna de los funcionarios de carrera.

1. Se realizará mediante procesos que garanticen los principios de igualdad, mérito y capacidad.
2. Deberán poseer los requisitos, tener una antigüedad de al menos 2 años en el inferior Subgrupo, o Grupo.
3. Las leyes que se dicten en este Estatuto articularán los sistemas para realizar la promoción interna, así como los cuerpos y escalas a los que podrán acceder los funcionarios pertenecientes a otros de su mismo Subgrupo.
4. Las Administraciones Públicas adoptarán medidas que incentiven la participación de su personal en los procesos selectivos de promoción interna y para la progresión en la carrera profesional.

Artículo 19. Carrera profesional y promoción del personal laboral.

1. El personal laboral tendrá derecho a la promoción profesional.
2. La carrera profesional y la promoción del personal laboral se hará efectiva a través de los procedimientos previstos en el Estatuto de los Trabajadores o en los convenios colectivos.

Artículo 20. La evaluación del desempeño.

1. Las Administraciones Públicas establecerán sistemas que permitan la evaluación del desempeño de sus empleados. Procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de sus resultados.
2. Los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación.

Capítulo III – Derechos retributivos

Artículo 21. Determinación de las cuantías y de los incrementos retributivos.

1. Las cuantías de las retribuciones básicas y el incremento de las cuantías globales de las retribuciones complementarias, así como el incremento de la masa salarial del personal laboral, deberán reflejarse en la ley de presupuestos.

2. No podrán acordarse incrementos retributivos que supongan un incremento de la masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Artículo 22. Retribuciones de los funcionarios.

1. Las retribuciones se clasifican en básicas y complementarias.
2. Retribuciones básicas: según la adscripción de su cuerpo o escala a un determinado Subgrupo o Grupo, y por antigüedad. Sueldo y trienios de las pagas extraordinarias.
3. Retribuciones complementarias: características de los puestos de trabajo, la carrera profesional o el desempeño, rendimiento o resultados.
4. Pagas extraordinarias: 2 al año, del importe de una mensualidad de retribuciones básicas y de la totalidad de las complementarias, salvo c y d del art.24.

Artículo 23. Retribuciones básicas.

- a) Sueldo
- b) Trienios

Artículo 24. Retribuciones complementarias.

- a) Progresión (complemento de destino).
- b) Especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación (complemento específico).
- c) Grado de interés, iniciativa o esfuerzo (productividad).
- d) Servicios extraordinarios fuera de jornada (gratificaciones).

Artículo 25. Retribuciones de los funcionarios interinos.

1. Percibirán las retribuciones básicas y las pagas extraordinarias. Asimismo, las retribuciones complementarias.

Artículo 26. Retribuciones de los funcionarios en prácticas.

Como mínimo, las del sueldo del Subgrupo o Grupo.

Artículo 27. Retribuciones del personal laboral.

Se determinarán de acuerdo con la legislación laboral, el convenio colectivo y el contrato de trabajo.

Artículo 28. Indemnizaciones.

Percibirán las indemnizaciones por razón del servicio.

Artículo 29. Retribuciones diferidas.

Cantidades destinadas a financiar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguros.

Artículo 30. Deducción de retribuciones.

1. La parte de jornada no realizada dará lugar a la deducción proporcional de haberes.
2. En huelga no devengaran ni percibirán las retribuciones correspondientes al tiempo en que hayan permanecido en esa situación.

Capítulo IV – Derecho a negociación colectiva, representación y participación institucional.

Artículo 31. Principios generales.

1. Derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional para la determinación de sus condiciones de trabajo.
2. Negociación colectiva: derecho a negociar la determinación de condiciones de trabajo de los empleados de la Administración Pública.
3. Representación: facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios a través de los cuales se instrumente la interlocución entre Administraciones Públicas y sus empleados.
4. Participación institucional: derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, en los órganos de control y seguimiento de las entidades u organismos que legalmente se determine.

Artículo 32. Negociación colectiva, representación y participación del personal laboral.

1. Se regirá por la legislación laboral, sin perjuicio de los preceptos de este capítulo que le aplican.
2. Se garantiza el cumplimiento de los convenios colectivos y acuerdos que afecten al personal laboral, salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las Administraciones Publicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de convenios colectivos o acuerdos ya firmados en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público.

Capítulo V – Derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones.

Artículo 47. Jornada de trabajo de los funcionarios públicos.

1. Las Administraciones Publicas establecerán la jornada laboral y las especiales de su trabajo de sus funcionarios públicos. La jornada laboral podrá ser a tiempo completo o parcial.
2. Medidas de flexibilización horaria para garantizar la conciliación de la vida familiar y laboral de los empleados públicos que tengan a sus cargos a hijos e hijas menores de 12 años, mayores de 12 años en el mismo domicilio y no puedan valerse por sí mismos.

Artículo 47 bis. Teletrabajo.

1. Teletrabajo: modalidad de prestación de servicios a distancia en el que el contenido competencial del puesto de trabajo puede desarrollarse, siempre que las necesidades del servicio lo permitan, fuera de las dependencias de la Administración, mediante el uso de TICs.
2. La prestación del servicio mediante teletrabajo habrá de ser expresamente autorizada y será compatible con la modalidad presencial. Carácter voluntario y reversible.
3. Mismos deberes y derechos, individuales y colectivos.
4. La Administración proporcionará y mantendrá los medios tecnológicos necesarios.

5. El personal laboral se regirá en materia de teletrabajo por lo previsto en el presente Estatuto y sus normas de desarrollo.

Artículo 48. Permisos de los funcionarios públicos.

- a) Accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo domiciliario del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta primer grado, así como cualquier otra persona que conviva con el y requiera el cuidado efectivo de ella, 5 días.
- b) Traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día.
- c) Funciones sindicales, en los términos que se determine.
- d) Exámenes finales, los días de su celebración.
- e) Tiempo indispensable para exámenes prenatales.
- f) Lactancia de un hijo menor de 12 meses, 1h de ausencia o media hora al inicio y al final de la jornada, o una hora al inicio o al final de la jornada. Derecho individual. Se incrementará proporcionalmente en los casos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiple.
- g) Nacimiento de hijos prematuros o hospitalizados durante un máximo de 2h diarias percibiendo las retribuciones integras. Derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de 2h, con la disminución proporcional de sus retribuciones.
- h) Guarda legal, reducción de su jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones.
- i) Cuidado de un familiar de primer grado, reducción de hasta el 50%, por razones de enfermedad muy grave y máximo un mes. Si hubiera mas de un titular, se podrá prorratear respetando el plazo máximo de un mes.
- j) Tiempo indispensable para cumplir un deber inexcusable de carácter publico o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral.
- k) Asuntos particulares, 6 días al año.
- l) Matrimonio, 15 días.

Artículo 49. Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por razón de violencia de género o de violencia sexual y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos.

- a) Permiso por nacimiento para la madre biológica: 16 semanas, las 6 semanas inmediatas posteriores al parto serán de descanso obligatorio e ininterrumpidas.

Se ampliará en 2 semanas en supuesto de discapacidad y a partir del segundo en los supuestos de parto múltiple, una para cada uno de los progenitores.

Si ambos progenitores trabajan, el periodo de disfrute de este permiso podrá llevarse a voluntad de aquellos, hasta que cumpla el hijo/a 12 meses.

En caso del disfrute interrumpido se requerirá, para cada periodo, un preaviso de al menos 15 días.

Podrá disfrutarse a jornada completa o parcial.

En caso de parto prematuro y deba permanecer hospitalizado se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, máximo de 13 semanas adicionales.

En fallecimiento del hijo, el permiso no se verá reducido.

Durante el disfrute de este permiso, una vez finalizado el periodo de descanso obligatorio, se podrá participar en los cursos de formación.

- b) Permiso por adopción: 16 semanas. 6 semanas deberán disfrutarse a jornada completa de una forma obligatoria e ininterrumpida inmediatamente.

Si ambos progenitores trabajan y transcurridas las 6 primeras semanas de descanso obligatorio, podrá llevarse a cabo de manera interrumpida dentro de los 12 meses.

En caso de disfrute interrumpido, preaviso de al menos 15 días.

Se ampliará en 2 semanas por discapacidad y por cada hijo en caso de adopción múltiple, a partir del segundo, una para cada uno de los progenitores.

El computo del plazo se contará a elección del progenitor, a partir de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento, o a partir de la resolución judicial.

Podrá disfrutarse a jornada completa o parcial.

Si fuera necesario el desplazamiento previo al país de origen, permisos de hasta 2 meses de duración, percibiendo retribuciones básicas.

Podrá iniciarse hasta 4 semanas antes de la resolución judicial.

Se podrá participar en los cursos de formación.

Los supuestos de adopción, guara con fines de adopción o acogimiento, temporal como permanente, se establezcan en el Código Civil o en las leyes civiles, debiendo tener el acogimiento temporal una duración no inferior a un año.

- c) **Permiso del progenitor diferente por nacimiento: 16 semanas de las cuales las 6 semanas inmediatas serán de descanso obligatorio.** Se ampliará en dos semanas, una para cada uno de los progenitores, en caso de discapacidad, y por cada hijo a partir del segundo en casos múltiples.

Transcurridas las 6 primeras semanas, el periodo de disfrute dentro de los 12 meses a contar desde el nacimiento o la resolución judicial o de la decisión administrativa. En caso de disfrute interrumpido se requerirá un preaviso de al menos 15 días.

Podrá disfrutarse a jornada completa o parcial.

En caso de prematuro y deba permanecer hospitalizado, se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de 13 semanas más.

En caso de fallecimiento del hijo, no se vera reducido, salvo que finalizadas las 6 semanas de descanso obligatorio se solicite la reincorporación.

Transcurridas las 6 primeras semanas se podrá participar en los cursos de formación.

En los casos de los apartados a, b y c el tiempo transcurrido durante el disfrute de estos permisos se computará como de servicio efectivo.

- d) **Permiso por razón de violencia de género o violencia sexual: las faltas de asistencia, tendrán la consideración de justificadas mediante informe de servicios sociales o de salud.**

Tendrán derecho a la reducción de jornada con disminución proporcional de la retribución o adaptación del horario.

Mantendrá sus retribuciones integrales cuando reduzca su jornada 1/3 o menos.

- e) **Permiso por cuidado de hijo menor, con cáncer u otra enfermedad grave:** siempre que ambas personas progenitoras trabajen, **una reducción de la jornada de trabajo de al menos la mitad de la duración percibiendo las retribuciones integrales hasta que cumpla los 23 años.**

Cumplidos los 18 años, se podrá reconocer el derecho de reducción de jornada hasta que la persona a su cargo cumpla los 23 y haya sido diagnosticado antes de alcanzar la mayoría de edad.

Se mantendrá el derecho a esta reducción de jornada hasta que la persona a su cargo cumpla 26 si, antes de alcanzar los 23, acreditara discapacidad igual o superior al 65%.

Cuando la persona enferma contraiga matrimonio o constituya una pareja de hecho, tendrá derecho al permiso quien sea su cónyuge o pareja de hecho.

- f) Para hacer efectivo su derecho a la protección y a la asistencia social integral, los funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, tendrán derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución o la reordenación del tiempo de trabajo.

- g) Permiso parental para el cuidado de hijo acogido por tiempo superior a un año hasta que cumpla 8 años: duración no superior a 8 semanas, a tiempo completo o parcial. Derecho individual.

Especificar la fecha de inicio y fin del disfrute o periodos de disfrute, comunicarlo con una antelación de 15 días y realizándose por semanas completas.

Artículo 50. Vacaciones de los funcionarios públicos.

1. Cada año natural, vacaciones retribuidas de 22 días hábiles, o proporcionalmente el tiempo de servicio fue menor.
No se considerarán como días hábiles los sábados.
2. Situaciones de permiso de maternidad, incapacidad temporal, riesgo durante la lactancia o riesgo durante el embarazo, se podrá disfrutar, aunque haya terminado el año natural y no hayan transcurrido más de 18 meses.
3. No puede ser sustituido por una cuantía económica.

Capítulo VI – Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta

Artículo 52. Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta.

Deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios:

objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes. Los principios y reglas establecidos en este capítulo informarán la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos.

Artículo 53. Principios éticos.

1. Empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico.
2. Su actuación perseguirá satisfacción de intereses generales de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas a la imparcialidad e interés común.
3. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que presten sus servicios.

Artículo 54. Principios de conducta.

1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos.
2. Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en el territorio.

Título IV – Adquisición y pérdida de la relación de servicio

Capítulo I – Acceso al empleo público y adquisición de la relación de servicio

Artículo 55. Principios rectores.

1. Derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
2. Principios constitucionales:
 - a. Publicidad.
 - b. Transparencia.
 - c. Imparcialidad y profesionalidad.
 - d. Independencia y discrecionalidad.
 - e. Adecuación entre el contenido y las funciones.
 - f. Agilidad.

Artículo 56. Requisitos generales.

1. Requisitos:
 - a. Nacionalidad española.
 - b. Capacidad funcional.
 - c. 16 años y no exceder la edad de jubilación forzosa. Por ley podrá establecerse otra edad máxima de la de jubilación forzosa para el acceso al empleo público.
 - d. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial.
 - e. Poseer la titulación exigida.

Artículo 57. Acceso al empleo público de nacionales de otros Estados.

1. Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea podrán acceder con excepción de aquellos que impliquen participación del poder público.
2. Si eres español o europeo, tu pareja (si no estáis separados) y tus hijos (menores de 21 o mayores a tu cargo) disfrutan de tus mismos derechos legales en España, aunque ellos no sean ciudadanos de la Unión Europea.

3. Se extenderá igualmente a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España.
5. Solo por ley de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las CC.AA. podrá eximirse del requisito de la nacionalidad por razones de interés general.

Artículo 59. Personas con discapacidad.

1. En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al 7% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, de modo que progresivamente se alcance el 2% de los efectivos totales en cada Administración Pública. Al menos, el 2% de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas con discapacidad intelectual y el resto otro tipo de discapacidad.

Artículo 60. Órganos de selección.

1. Serán colegiados a los principios de imparcialidad y profesionalidad, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
2. El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.
3. Pertenencia siempre a título individual.

Artículo 61. Sistemas selectivos.

1. Carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia.
2. Cuidarán el tipo de pruebas a superar y la adecuación al desempeño de las tareas.
3. La valoración de méritos sólo podrá otorgar a dicha valoración una puntuación proporcionada que no determinará, en ningún caso, por sí misma el resultado del proceso selectivo.
4. Las Administraciones Públicas podrán crear órganos especializados y permanentes (Tribunales y comisiones permanentes de selección).
6. Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y concurso-oposición, una o varias pruebas. En virtud

de ley, con carácter excepción, el concurso consistirá únicamente en valoración de méritos.

7. Los sistemas selectivos de personal laboral fijo serán los de oposición, concurso-oposición.
8. No podrán proponer el acceso a la condición de funcionario de un número superior de aprobados, excepto cuando lo prevea la propia convocatoria. Con el fin de asegurar la cobertura, cuando se produzcan renunciaciones podrá requerir del órgano de selección relación complementaria de los aspirantes, para su posible nombramiento como funcionarios de carrera.

Artículo 62. Adquisición de la condición de funcionario de carrera.

1. Requisitos:
 - a. Superación del proceso selectivo.
 - b. Nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado en el Diario Oficial correspondiente.
 - c. Acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del Ordenamiento Jurídico.
 - d. Toma de posesión dentro del plazo que se establezca.

Capítulo II – Pérdida de la relación de servicio

Artículo 63. Causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera.

Causas de pérdida de la condición de funcionario:

- a) Renuncia.
- b) Pérdida de la nacionalidad.
- c) Jubilación total.
- d) Sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme.
- e) Pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme.

Artículo 64. Renuncia.

1. Voluntaria, manifestada por escrito y será aceptada por la Administración.

2. No podrá ser aceptada cuando esté sujeto a expediente disciplinario o en su contra auto de procesamiento o apertura de juicio oral por la comisión de algún delito.
3. No inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración Pública a través del procedimiento de selección.

Artículo 65. Pérdida de la nacionalidad.

La pérdida de la nacionalidad española o europea determinará la pérdida de la condición de funcionario salvo que se adquiriera la nacionalidad de alguno de dichos Estados.

Artículo 66. Pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público.

Inhabilitación absoluta cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia produce la pérdida de la condición a todos los empleos o cargos.

Inhabilitación especial cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia produce la pérdida de condición de aquellos empleos o cargos especificados en la sentencia.

Artículo 67. Jubilación.

1. Podrá ser:
 - a. Voluntaria.
 - b. Forzosa, al cumplor la edad legalmente establecida.
 - c. Por incapacidad permanente para las funciones propias de su cuerpo o escala, o por el reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente absoluta o, incapacidad permanente total.
2. Jubilación voluntaria, a solicitud del interesado, siempre que cumpla los requisitos y condiciones.
3. La jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario los 65 años de edad. Se podrá solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo como máximo hasta que se cumpla 70 años.

Artículo 68. Rehabilitación de la condición de funcionario.

1. Como consecuencia de pérdida de la nacionalidad o jubilación por incapacidad permanente, podrá solicitar la rehabilitación, que le será concedida.
2. Con carácter excepcional, a petición del interesado, quien hubiera perdido la condición de funcionario por condena a pena principal o accesoria de inhabilitación. Transcurrido el plazo para dictar la resolución (6 meses), no se hubiera producido de forma expresa, se entenderá desestimada la solicitud.

Título V – Ordenación de la actividad profesional

Capítulo I – Planificación de recursos humanos

Artículo 70. Oferta de empleo público.

1. Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de empleo público. Obligación de convocar procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un 10% adicional. La ejecución de la oferta de empleo público deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de 3 años.
2. Se aprobará anualmente por los órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas, publicada en el Diario oficial.

Capítulo II – Estructuración del empleo público

Artículo 75. Cuerpos y escalas.

1. Los funcionarios se agrupan en cuerpos, escalas, especialidades u otros sistemas.
2. Los cuerpos y escalas de funcionarios se crean, modifican y suprimen por ley de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las CC.AA..

Artículo 76. Grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera.

Grupo A: Dividido en dos Subgrupos, A1 y A2. Título universitario de Grado.

Grupo B. Título de Técnico Superior.

Grupo C. Dividido en dos Subgrupos, C1 y C2

C1: Bachiller o Técnico.

C2: ESO.

Artículo 77. Clasificación del personal laboral.

Se clasificará de conformidad con la legislación laboral.

Capítulo III – Provisión de puestos de trabajo y movilidad

Artículo 78. Principios y procedimientos de provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de carrera.

1. Basados en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Artículo 79. Concurso de provisión de los puestos de trabajo del personal funcionario de carrera.

1. El concurso, consistirá en la valoración de los méritos y capacidades y, aptitudes.

Artículo 80. Libre designación con convocatoria pública del personal funcionario de carrera.

1. La libre designación consiste en la apreciación discrecional de la idoneidad de los candidatos.

Artículo 81. Movilidad del personal funcionario de carrera.

1. Podrá establecer reglas para la ordenación de la movilidad voluntaria de los funcionarios públicos.
2. Podrán trasladar a sus funcionarios, por necesidades de servicio o funcionales, a unidades, departamentos u organismos públicos o entidades distintos a los de su destino, respetando sus retribuciones, condiciones esenciales de trabajo.

Artículo 82. Movilidad por razón de violencia de género, violencia sexual y violencia terrorista.

1. Las mujeres víctimas de violencia de género, violencia sexual y violencia terrorista que se vean obligadas a abandonar el puesto de trabajo en la localidad , tendrán derecho al traslado a otro puesto de trabajo propio de su cuerpo a otra localidad con prioridad en la adjudicación de vacantes, escala o categoría profesional, de análogas características, sin necesidad que sea vacante de necesidad cobertura. Tendrá la consideración de traslado forzoso.
2. Los que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, previo reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme, tendrán derecho al traslado, cuando la vacante sea de necesaria cobertura o, dentro de la CA. Tendrá la consideración de traslado forzoso.

Artículo 84. La movilidad voluntaria entre Administraciones Públicas.

1. Con el fin de lograr un mejor aprovechamiento de los recursos humanos, establecerán medidas de movilidad interadministrativa.
3. Los funcionarios de carrera que obtengan destino en otra Administración Pública a través de los procedimientos de movilidad quedarán respecto de su Administración de origen en la situación administrativa de servicio en otras Administraciones Públicas.

Obtenido por concurso, permanecerán en la Administración de destino, que deberá asignarles un puesto de trabajo.

En cese por libre designación, en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente al del cese, podrá acordar la adscripción del funcionario a otro puesto de la misma o le comunicará que no va a hacer efectiva dicha adscripción. Durante este periodo se entenderá que continúa a todos los efectos en servicio activo en dicha Administración.

Transcurrido el plazo, el funcionario deberá solicitar en el plazo máximo de un mes el reingreso al servicio activo en su Administración de origen.

De no solicitarse el reingreso al servicio activo en el plazo indicado será declarado de oficio en situación de excedencia voluntaria por interés particular.

Título VI – Situaciones administrativas

Artículo 85. Situaciones administrativas de los funcionarios de carrera.

1. Situaciones:

- a. Servicio activo.
- b. Servicios especiales.
- c. Servicio en otras Administraciones Públicas.
- d. Expectativa de destino. Se considera servicio activo.
- e. Excedencia forzosa. Si no se asigna plaza tras expectativa de destino o suspensión de funciones sin reserva de plaza. Obligados a aceptar cualquier puesto de trabajo en cualquier ministerio, si no se acepta se pasa a excedencia voluntaria por interés particular. Retribuciones básicas.
- f. Excedencia voluntaria por interés particular.
- g. Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público.
- h. Excedencia voluntaria incentivada. Mínimo 5 años, una mensualidad (Sin paga extra ni productividad) por cada año de servicio hasta un máximo de 12.
- i. Excedencia por cuidado de familiares.
- j. Excedencia para víctimas de violencia de género.
- k. Suspensión de funciones.

Artículo 86. Servicio activo.

1. Quienes presten servicios en su condición de funcionarios públicos y no les corresponda quedar en otra situación.
2. Gozan de todos los derechos inherentes a su condición y quedan sujetos a los deberes y responsabilidades. Se regirán por las normas de este Estatuto y por la normativa de función pública de la Administración Pública.

Artículo 87. Servicios especiales.

1. Servicios especiales:
 - a. Miembros del Gobierno.
 - b. Sean autorizados para realizar una misión por periodo determinado superior a 6 meses en organismos internacionales.
 - c. Puestos o cargos en organismos públicos, estén asimilados en su rango administrativo a altos cargos.
 - d. Servicios del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo o Tribunal de Cuentas.
 - e. Diputado o Senador de las Cortes Generales o miembros de las asambleas legislativas de las CC.AA. si perciben retribuciones periódicas. Hasta su nueva constitución.
 - f. Cargos electivos retribuidos de las ciudades de Ceuta y Melilla.
 - g. Consejo General del Poder Judicial o de los consejos de justicia de las CC.AA..
 - h. Órganos Constitucionales o los órganos estatutarios.
 - i. Personal eventual por ocupar puestos de trabajo con funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento político y no permanecer en la situación de servicio activo.
 - j. Funcionarios al servicio de organizaciones internacionales.
 - k. Asesores de los grupos parlamentarios.
 - l. Reservistas voluntarios.
2. Percibirán las retribuciones del puesto o cargo que desempeñan y no las que les correspondan como funcionarios de carrera, a percibir los trienios. Se les computará a efectos de ascensos, reconocimiento de trienios, promoción interna y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación.
3. Derecho a reingresar al servicio activo en la misma localidad, en las condiciones y retribuciones correspondientes a la categoría, nivel o escalón de la carrera consolidados, velarán para que no haya menoscabo los que hayan sido nombrados altos cargos, miembros del Poder Judicial o de otros órganos constitucionales o estatutarios o que hayan sido elegido alcaldes, retribuidos y con dedicación exclusiva, presidentes de diputaciones o de cabildos o consejos insulares, Diputados o

Senadores de las Cortes Generales y miembros de las asambleas legislativas de las CC.AA.. Recibirán el mismo tratamiento en la consolidación del grado y conjunto de complementos que el que se establezca para quienes hayan sido directores generales y otros cargos superiores de la correspondiente Administración Pública.

Artículo 88. Servicio en otras Administraciones Públicas.

1. Los funcionarios de carrera que en procesos de transferencias o por los procedimientos de provisión, obtengan destino en una Administración Pública distinta.
2. Los funcionarios transferidos se integran, respetarán el Grupo o Subgrupo, así como los derechos económicos.
Mantienen todos sus derechos en la Administración Pública de origen.
Igualdad entre todos los funcionarios.
3. Los funcionarios de carrera que, por haber obtenido un puesto de trabajo mediante los sistemas de provisión previstos en este Estatuto, se rigen por la legislación de la Administración en la que estén destinados y conservan su condición de funcionario de la Administración de origen y el derecho a participar en las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo que se efectúen por esta última. Computará como de servicio activo en su cuerpo o escala de origen.
4. Los que reingresen al servicio activo en la Administración de origen, obtendrán el reconocimiento profesional de los progresos alcanzados.

Artículo 89. Excedencia.

1. Modalidades:
 - a. Excedencia voluntaria por interés particular.
 - b. Excedencia voluntaria por agrupación familiar.
 - c. Excedencia por cuidado de familiares.
 - d. Excedencia por razón de violencia de género.
 - e. Excedencia por razón de violencia terrorista.
2. La excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan prestado servicios durante un periodo mínimo de 5 años (durante 2 años de excedencia mínima y sin máximo).

Quedaría subordinada a las necesidades del servicio debidamente motivadas.

De oficio la excedencia voluntaria por interés particular cuando finalizada la causa, se incumpla la obligación de solicitar el reingreso al servicio activo.

No devengarán retribuciones ni será computable el tiempo que permanezcan en tal situación de efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación.

3. Excedencia voluntaria por agrupación familiar: se concede cuando el cónyuge resida en otra localidad por tener un puesto de trabajo definitivo como funcionario de carrera o laboral fijo en cualquier Administración Pública. No requiere periodo de servicios previos. No tiene una duración mínima ni máxima establecida. No devengarán retribuciones, ni será computable el tiempo a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social.
4. Para atender al cuidado de cada hijo, duración no superior a 3 años, para atender el cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida.
En caso de que dos funcionarios generasen el derecho a disfrutarla por el mismo sujeto causante, podrá limitar su ejercicio simultáneo.
El puesto de trabajo desempeñado se reservará, al menos, durante 2 años. Transcurridos este periodo, será a un puesto en la misma localidad y de igual retribución.
Podrán participar en los cursos de formación.
5. Las víctimas de violencia de género, sin tener que haber prestado un tiempo mínimo. Durante los 6 primeros meses reserva del puesto de trabajo, siendo computable derechos del régimen de Seguridad Social que sea de aplicación.
Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se podrá prorrogar este periodo por 3 meses, con un máximo de 18.
6. Los que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de actividad terrorista, mismas condiciones que las víctimas de violencia de género.

Artículo 90. Suspensión de funciones.

1. En situación de suspensión quedará privado del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condición. Determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de 6 meses.
2. Se impondrá sentencia dictada en causa criminal o en virtud de sanción disciplinaria. Por sanción disciplinaria no podrá exceder de 6 años.
3. No podrá prestar servicios en ninguna Administración Pública.

Artículo 91. Reingreso al servicio activo.

Se regularán los plazos para solicitar el reingreso al servicio activo.

Artículo 92. Situaciones del personal laboral.

El personal laboral se regirá por el Estatuto de los Trabajadores y por los Convenios Colectivos que les sean de aplicación.

Título VII – Régimen disciplinario

Artículo 93. Responsabilidad disciplinaria.

1. Los funcionarios públicos y el personal laboral quedan sujetos al régimen disciplinario establecido en el presente título y en las normas que las leyes de Función Pública dicten en desarrollo de este Estatuto.
2. Los que indujeran a otros incurrirán en la misma responsabilidad.
3. Incurrirán los que encubrieren las faltas consumadas muy graves o graves.
4. El régimen del personal laboral se regirá, en lo no previsto en el presente título, por la legislación laboral.

Artículo 94. Ejercicio de la potestad disciplinaria.

1. Las Administraciones Públicas corregirán disciplinariamente las infracciones del personal a su servicio cometidas en el ejercicio

de sus funciones y cargos, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal que pudiera derivarse de tales infracciones.

2. Principios:

- a. Principio de legalidad.
- b. Principio de irretroactividad.
- c. Principio de proporcionalidad.
- d. Principio de culpabilidad.
- e. Principio de presunción de inocencia.

3. Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios fundados de criminalidad, se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal.

Artículo 95. Faltas disciplinarias.

1. Pueden ser muy graves, graves y leves.

2. Faltas muy graves:

- a. Incumplimiento del deber de respeto.
- b. Discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, identidad sexual, características sexuales, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, expresión de género, características sexuales, y el acoso moral y sexual.
- c. Abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente.
- d. Acuerdos manifiestamente ilegales.
- e. Publicación o utilización indebida de la documentación o información.
- f. Negligencia en la custodia de secretos oficiales.
- g. Notorio incumplimiento de las funciones esenciales.
- h. Violación de la imparcialidad.
- i. Desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior.
- j. Prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido.

- k. Obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.
 - l. Coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.
 - m. Incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales.
 - n. Incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades.
 - ñ. Incomparecencia injustificada en las Comisiones de Investigación de las Cortes Generales.
 - o. Acoso laboral.
 - p. También las que queden tipificadas como tales en ley de las Cortes Generales o de la asamblea legislativa de la correspondiente comunidad autónoma o por los convenios colectivos en el caso de personal laboral.
- 3. Las faltas graves serán establecidas por ley de las Cortes Generales.
 - 4. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto determinarán el régimen aplicable a las faltas leves.

Artículo 96. Sanciones.

- 1. Por razón de las faltas cometidas podrán imponerse las siguientes sanciones:
 - a. Separación del servicio de los funcionarios.
 - b. Despido disciplinario del personal laboral.
 - c. Suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral, con una duración máxima de 6 años.
 - d. Traslado forzoso, con o sin cambio de localidad, por el período que en cada caso se establezca.
 - e. Demérito, penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria.
 - f. Apercibimiento.
 - g. Cualquier otra que se establezca por ley.
- 2. Readmisión del personal laboral fijo improcedente.

Artículo 97. Prescripción de las faltas y sanciones.

1. Infracciones muy graves prescribirán a los 3 años, graves a los 2 años y las leves a los 6 meses; las sanciones muy graves prescribirán a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves al año.
2. Prescripción desde que se hubieran cometido, y desde el cese de su comisión cuando se trate de faltas continuadas. Sanciones, desde la firmeza de la resolución sancionadora.

Artículo 98. Procedimiento disciplinario y medidas provisionales.

1. No podrá imponerse sanción por la comisión de faltas muy graves o graves sino mediante el procedimiento previamente establecido.
La imposición de sanciones por faltas leves se llevará a cabo por procedimiento sumario con audiencia al interesado.
2. El procedimiento disciplinario que se establezca en el desarrollo de este Estatuto se estructurará atendiendo a los principios de eficacia, celeridad y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable.
En el procedimiento quedará establecida la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándose a órganos distintos.
3. Cuando así esté previsto en las normas que regulen los procedimientos sancionadores, se podrá adoptar mediante resolución motivada medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer.
La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario no podrá exceder de 6 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado. La suspensión provisional podrá acordarse también durante la tramitación de un procedimiento judicial, y se mantendrá por el tiempo a que se extienda la prisión provisional u otras medidas decretadas por el juez que determinen la imposibilidad de desempeñar el puesto de trabajo. En este caso, si la suspensión provisional excediera de seis meses no supondrá pérdida del puesto de trabajo.

El funcionario suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante la suspensión las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.

4. Cuando la suspensión provisional se eleve a definitiva, el funcionario deberá devolver lo percibido durante el tiempo de duración de aquélla. Si la suspensión provisional no llegara a convertirse en sanción definitiva, la Administración deberá restituir al funcionario la diferencia entre los haberes realmente percibidos y los que hubiera debido percibir si se hubiera encontrado con plenitud de derechos.

El tiempo de permanencia en suspensión provisional será de abono para el cumplimiento de la suspensión firme.

Cuando la suspensión no sea declarada firme, el tiempo de duración de la misma se computará como de servicio activo, debiendo acordarse la inmediata reincorporación del funcionario a su puesto de trabajo, con reconocimiento de todos los derechos económicos y demás que procedan desde la fecha de suspensión.